

1526959-31.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1526959-31.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526959-31.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2319086/2020 - 11º D.P. SANTO AMARO, 15345390 - 11º D.P. SANTO AMARO, 5883/20/211 - 11º D.P. SANTO AMARO, 2319086 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDVAN SANTOS DE OLIVEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

EDVAN SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, artigo 304, c/c artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque no dia 23 de dezembro de 2020, por volta das 03h50, na Av. Atlântica, nº 2500, Socorro, São Paulo - SP, conduziu, em proveito próprio, o veículo VW/ Gol I, ano 1996, modelo 1997, cor preta, placas CHS-6027/SP, que sabia ser produto de crime.

A denúncia foi recebida em 03 de fevereiro de 2021 (fls. 79/80). O réu foi citado (fls. 113) e ofertou resposta à acusação (fls. 116).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo o réu interrogado na sequência. Não foram requeridas novas diligências.

A acusação requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Em relação às penas, requereu a fixação da pena no mínimo legal, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória. Em relação às penas, requereu a manutenção destas no mínimo legal, a fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal merece ser julgada procedente.

Os policiais militares relataram que na data dos fatos, por volta das 22:30 horas, foi irradiado pelo COPOM a ocorrência de um furto de veículo. Cientes das características e emplacamento, identificaram o automóvel, algumas horas mais tarde, na Av. Atlântica e deram a ordem de parada, que não foi obedecida de imediato. No carro havia um casal. O réu era o condutor do veículo e, ao ser indagado sobre a procedência e propriedade do veículo, afirmou ao policial Igor que tinha recebido o carro de alguns conhecidos, cujos nomes não foram declinados, e que tinha ciência que se tratava de bem de origem ilícita, mas que mesmo assim havia o pegado para ir a um baile. O policial Gabriel apenas presenciou o réu afirmando que o carro era de um tio, mas o nome informado não correspondia ao nome do proprietário. Em revista pessoal, com a menor que o acompanhava foi encontrado um celular também de origem ilícita. Não se recordavam se o carro funcionava com a chave original. Fizeram contato com a vítima, que relatou que havia estacionado seu veículo na rua e que havia percebido a subtração após algum tempo. O policial Gabriel esclareceu que a vítima informou que havia deixado a chave do carro dentro dele, pois seria retirado por um mecânico para conserto. O réu não apresentou o documento do veículo. Não o conheciam anteriormente. Os locais da subtração e da abordagem são próximos. O policial Gabriel disse que o réu, já no Distrito Policial, confessou que havia furtado o veículo.

O réu não foi interrogado porque é revel.

Em que pese o suscitado pela defesa, a pretensão punitiva estatal deve prosperar.

A materialidade delitiva quanto à receptação está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10, sendo certa também a autoria.

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiado de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...).

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (STJ, HC 165561 /

AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Assim, considerando que já havia informação sobre o furto do veículo, o que ensejou as buscas pelos policiais militares, indubitado que o réu estava em posse do veículo furtado quando foi abordado, de forma que a discussão cinge-se à ciência prévia por parte do acusado quanto ao fato de ser o veículo encontrado em sua posse produto de ilícito.

O E. STJ pacificou o entendimento de que, em sendo o bem espúrio encontrado na posse do réu, compete a ele demonstrar de forma cabal nos autos a aquisição de forma lícita, trazendo ao Juízo elementos que afastem o seu dolo. Neste sentido: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.(...)."(grifei) (STJ, HC 398211 / SP, rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 27/06/2017).

No mesmo sentido: STJ, HC 396118 / SC, rel. Ministro FELIX FISCHER e STJ, HC 398211 / SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS.

O réu não logrou êxito em trazer ao conhecimento deste Juízo qualquer prova que tenha o condão de demonstrar a posse lícita do veículo, como documentos de propriedade ou eventual comprovante de sua aquisição, sendo que sequer compareceu em Juízo para ofertar sua versão, tratando-se de réu revel. Nota-se que a condução do veículo se deu após a subtração deste no mesmo dia, poucas horas antes, a ordem de parada não foi atendida de imediato e o réu não soube explicar de forma plausível a posse do carro, ofertando versões díspares para os policiais. Daí porque se torna insustentável o quanto aduzido pela defesa no sentido de que o acusado não tinha qualquer conhecimento acerca da origem espúria do automóvel, vez que todos os elementos circunstanciais acima indicados deixam claro o oposto, inexistindo qualquer prova que sustente, ainda que minimamente, sua versão e infirme seu dolo na receptação.

Portanto, é certo que se encontrava em poder do veículo de origem ilícita, não havendo qualquer prova que ateste sua posse lícita.

Por fim, quanto à agravante da calamidade pública descrita na denúncia, muito embora esta magistrada viesse reconhecendo a sua incidência em todos os crimes praticados desde a edição do Decreto que reconheceu tal situação no país, após inúmeras reformas de suas decisões pelo E. TJSP e também pelo E. STJ, admite-se ser o caso de se curvar ao entendimento superior para se evitar recursos desnecessários. Com efeito, os tribunais fixaram o entendimento quase pacífico no sentido de que há necessidade de demonstração de nexo causal entre a conduta do réu e a calamidade pública decorrente da pandemia, devendo haver demonstração concreta de que o acusado se valeu de tal situação para cometer o crime. Tal não ocorre nos presentes autos, de modo que não é o caso de se reconhecer a incidência da agravante em questão.

Diante de tais elementos, forçosa a condenação nos termos acima dispostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais contidas nos artigos 59 e 60 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu, que agiu com dolo normal ao tipo penal em questão, razão pela qual as penas permanecerão no mínimo legal.

Na segunda fase, as penas permanecem no mínimo legal, pois muito embora presente a atenuante da menoridade relativa, é certo que esta não tem o condão de reduzir as

penas aquém do mínimo nesta fase, conforme Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Não há causas de aumento ou de diminuição, de forma que as penas ficam fixadas em definitivo no patamar fixado acima.

Diante da sua primariedade e o quantum de pena, fixo o regime inicial aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu EDVAN DOS SANTOS OLIVEIRA, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Estando presentes os requisitos dos artigos 44 e 46 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período de condenação em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

Diante do quantum de pena e da fixação do regime aberto, tratando-se de delito praticado sem violência ou grave ameaça, entendo que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. Defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual deferida às fls. 126.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de março de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA